

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1983/2541

นาง จง กล ณี ทันตศิริกร
กรมทางหลวง กับพวก

โจทก์
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 33

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค -
ตลิ่งชัน - บางบัวทอง ตอนพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ.2523 มาตรา

เมื่อการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแคตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2533 ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2528 ซึ่งแม่บทของกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงในขณะนั้น คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ในขณะที่ฝ่ายจำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์นั้น ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะฝ่ายจำเลยจึงกำหนดค่าทดแทนให้

แก่โจทก์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และได้นำเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้แก่โจทก์ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลางซึ่งยังอยู่ใน
อายุของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ขั้นตอนการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ใน
ชั้นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติไปโดยมีกฎหมายรับรองภายในอายุ
ของพระราชกฤษฎีกาก่อนพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ แขวง
บางแค แขวงบางแคเหนือแขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2533 มีผลใช้บังคับทั้งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติให้ใช้
หลักเกณฑ์ในมาตรา 5 บังคับแก่การกำหนดราคาเบื้องต้นหรือการวางเงินค่าทดแทน
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วด้วย และฝ่ายจำเลยก็มีได้ดำเนินการกำหนดเงินค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่โจทก์โดยอาศัยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าว การ
อุทธรณ์ของโจทก์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเป็นการอุทธรณ์ว่าการ
ดำเนินการในทางปกครองของเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดเงินค่า
ทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง
ที่จะสร้างทางพิเศษ พ.ศ. 2523 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 นั้นไม่ชอบ
กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงบางแค แขวง
บางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 มาใช้บังคับ
แก่คดีนี้จึงต้องถือว่าคดีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่า
ทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ เงิน
ค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงต้องกำหนดตามแม่บทของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อ ปรากฏว่า ขณะที่พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2515(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับการดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชกฤษฎีกา

กำหนดแนวทางหลวง พ.ศ. 2523 ยังไม่เสร็จสิ้น เพราะฝ่ายจำเลยยังไม่ได้แจ้งให้โจทก์มารับเงินค่าทดแทนที่ดินดังนั้น การดำเนินการต่อไปจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งต่อมา ก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย แห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว ตามข้อ 1 ของกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจากเดิมซึ่งให้กำหนดโดยถือราคาตาม มาตรา 21(2) หรือ (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าเป็นเกณฑ์เป็นว่าให้กำหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 ทั้งมาตรา และข้อ 5 บัญญัติว่า บทบัญญัติ ที่แก้ไขดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับแก่การเวนคืนซึ่งการอุทธรณ์หรือการฟ้องคดียังไม่เสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศฉบับดังกล่าวใช้บังคับด้วย ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน ให้แก่โจทก์นั้น ศาลต้องกำหนดโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ตาม มาตรา 21(1) ถึง (5) ประกอบกัน ฝ่ายจำเลยเพิ่งนำเงินค่าทดแทนไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลางภายหลังจากวันพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับเกือบ 10 ปี ทั้งไม่ปรากฏว่าได้แจ้งการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่อย่างไร ขณะที่โจทก์ทราบการวางค่าทดแทนที่ดินและไปขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวก็เป็นเวลากว่า 10 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว การที่ฝ่ายจำเลยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ภายในเวลาอันควรปล่อยระยะเวลามาเนิ่นนานกว่า 10 ปี เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 มาตรา 33 วรรคสาม ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ซึ่งทำให้โจทก์ ขาดโอกาสที่จะนำเอาเงินค่าทดแทนที่ดินไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนไม่มากนักได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้นการที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์โดยคำนึงถึงมาตรา 21(1) ถึง (5) อย่างกรณีปกติดิย่อมไม่เป็น

ธรรมแก่โจทก์ขัดต่อหลักการสำคัญของการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องกำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน และสังคม หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้เป็นธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนและสังคมด้วยคือหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21(1) ถึง (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจากวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกามาเป็นปี 2530 อันเป็นปีที่ฝ่ายจำเลยได้เจรจาเรื่องค่าทดแทนที่ดินกับโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินโจทก์ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงแสมดำ แขวงบางบอนเขตบางขุนเทียน แขวงหลักสอง เขตหนองแขม แขวงบางแคแขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ แขวงบางเขื่อนหนึ่งแขวงบางพรหม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างทางหลวง พิเศษหมายเลข 340 สายพระประแดง-บางบัวทองตอนบางขุนเทียน-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2533 จำเลยทั้งสามกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ไม่เป็นธรรม เพราะไม่ใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดขณะที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใช้บังคับ ขณะนั้นที่ดินโจทก์มีราคาซื้อขายในท้องตลาดตารางวาละ 50,000 บาท โจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว แต่อุทธรณ์ของโจทก์มิได้รับการวินิจฉัย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 2,408,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า อธิปไตยกรรมทางหลวงในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนได้พิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าทดแทนตามบัญชีอัตราค่าทดแทนที่ดินเพื่อถ้อยง่ายให้เจ้าของที่ดิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 แต่โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการรับเงินค่าทดแทนและไม่ยอมเจรจาด้วย เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงดำเนินการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าว ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ราคาค่าทดแทนที่ดินโจทก์ในขณะที่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับคือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2523 ซึ่งเจ้าหน้าที่เวนคืนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินที่มีราคาสูงกว่ามาใช้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนแก่โจทก์ 1,008,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 308,200 บาท แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 45266 และเลขที่ 4587 ติดถนนเพชรเกษม เนื้อที่ 14

ตารางวา และ 183 ตารางวาตามลำดับ ที่ดินโฉนดเลขที่ 45266 ทั้งแปลง และที่ดินโฉนดเลขที่ 4587 ส่วนที่อยู่ติดถนนเพชรเกษม เนื้อที่ 36 ตารางวาอยู่ในแนวทางหลวงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทองตอนพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 ต่อมาวันที่ 3 มกราคม 2528 อธิบดีกรมทางหลวงในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์ที่อยู่ในแนวทางหลวงดังกล่าวโดยใช้ราคาตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาตลาดเพื่อให้เป็นทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2522 ถึง 2534 ของกรมที่ดิน ที่ดินส่วนที่ติดถนนเพชรเกษมระยะ 20 เมตร ตารางวาละ 2,600 บาท ที่ดินส่วนที่อยู่ห่างออกไปตารางวาละ 800 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 45266 ค่าทดแทนตารางวาละ 2,600 บาท เนื้อที่ 14 ตารางวาละ 2,600 บาท เนื้อที่ 35 ตารางวาและตารางวาละ 800 บาท เนื้อที่ 1 ตารางวา รวมเป็นเงิน 91,800 บาท วันที่ 21 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 ได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงที่กำหนดให้ดังกล่าวไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมดอายุใช้บังคับแล้ว ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 340 สายพระประแดง-บางบัวทองตอนบางขุนเทียน-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2533 ใช้บังคับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 เว้นคืนที่ดินโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตแนวทางหลวงตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่หมดอายุใช้บังคับแล้ว โดยมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้กำหนดโดยถือเอาราคาในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทองตอนพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผล

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ และ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนสภาพและที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม" วันที่ 23 พฤษภาคม 2534 โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทน
สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 4587 เพียงแปลงเดียวจากกรมบังคับคดีเป็นเงิน 91,800
บาท

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า เงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนควรเป็น
จำนวนเท่าใด โจทก์ฎีกาว่า การนำราคาที่ดินที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากและย้อนหลัง
กลับไปกว่า 10 ปี มากำหนดเป็นค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในปัจจุบันเท่ากับโจทก์
เสียที่ดินไปโดยได้เงินค่าบรรเทาความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อย จึงผิดหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาเห็นว่า การฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวง
พิเศษ สายพระประแดง-บางแคตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนพระประแดง-บางแค-
ตลิ่งชัน พ.ศ. 2533 ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2528 ซึ่งแม่บทของกฎหมายเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงในขณะนั้นคือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ในขณะที่ฝ่ายจำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่
โจทก์นั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราช
บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะฝ่ายจำเลยจึงกำหนดค่าทดแทนให้
แก่โจทก์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และได้นำเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้แก่โจทก์ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ซึ่งยังอยู่ในอายุของพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ขั้นตอนการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ในชั้นเจ้าหน้าที่

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติไปโดยมีกฎหมายรับรองภายในอายุของพระราชกฤษฎีกาก่อนพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 มีผลใช้บังคับทั้งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติให้ใช้หลักเกณฑ์ในมาตรา 5 บังคับแก่การกำหนดราคาเบื้องต้นหรือการวางเงินค่าทดแทนที่ได้ดำเนินการไปแล้วด้วยและฝ่ายจำเลยก็ได้ดำเนินการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์โดยอาศัยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าวการอุทธรณ์ของโจทก์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเป็นการอุทธรณ์ว่าการดำเนินการในทางปกครองของเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางพิเศษ พ.ศ. 2523 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 นั้นไม่ชอบ กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ จึงต้องถือว่าคดีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน จึงต้องกำหนดตามแม่บทของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ความว่า ขณะที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับ การดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง พ.ศ. 2523 ยังไม่เสร็จสิ้น เพราะฝ่ายจำเลยยังไม่ได้แจ้งให้โจทก์มารับเงินค่าทดแทนที่ดิน ดังนั้นการดำเนินการต่อไปจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งต่อมาก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้ได้มีประกาศคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว ตามข้อ 1. ของกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจากเดิมซึ่งให้กำหนดโดยถือราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าเป็นเกณฑ์มาเป็นว่า ให้กำหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 ทั้งมาตรา และข้อ 5 บัญญัติว่า บทบัญญัติที่แก้ไขดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับแก่การเวนคืนซึ่งการอุทธรณ์หรือการฟ้องคดียังไม่เสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศฉบับดังกล่าวใช้บังคับด้วยดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์นั้น ศาลต้องกำหนดโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21(1) ถึง (5) ประกอบกัน แต่เนื่องจากฝ่ายจำเลยเพิ่งนำเงินค่าทดแทนไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลางภายหลังจากวันพระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับเกือบ 10 ปี ทั้งไม่ปรากฏว่าได้แจ้งการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่อย่างไร ขณะที่โจทก์ทราบการวางค่าทดแทนที่ดินและไปขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวก็เป็นเวลากว่า 10 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับแล้ว การที่ฝ่ายจำเลยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ภายในเวลาอันควรปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานกว่า 10 ปี เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 33 วรรคสาม ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ซึ่งทำให้โจทก์ขาดโอกาสที่จะนำเอาเงินค่าทดแทนที่ดินไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนไม่มากนักได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้นการที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์โดยคำนึงถึงมาตรา 21(1)ถึง (5) อย่างกรณีปกตินั้นไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขัดต่อหลักการสำคัญของการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องกำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์ตอบทนายจำเลยทั้งสามถามค้านว่า ระหว่างปี 2530 ถึง 2532 โจทก์ได้รับค่าเงินทดแทนค่าเรือนสิ่งปลูกสร้าง

แล้ว ส่วนเงินค่าทดแทนที่ดินนั้นโจทก์ไม่ยอมรับ ดังนั้น สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาจึงเห็นว่า หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้เป็นธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนและสังคมด้วย คือหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21(1) ถึง (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจากวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกามาเป็นปี 2530 อันเป็นปีที่ฝ่ายจำเลยได้เจรจาเรื่องค่าทดแทนที่ดินกับโจทก์ดังคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าว มีปัญหาว่าเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์เมื่อกำหนดโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดประกอบราคาที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประกอบราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประกอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินโจทก์ตามที่เป็นอยู่ในปี 2530 ประกอบเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน แล้วควรเป็นเงินจำนวนเท่าใดสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 4587 ที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ 36 ตารางวา มีสภาพเป็นถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงอื่น ไม่ปรากฏว่าโจทก์จะนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นที่จะทำให้ที่ดินส่วนนี้มีราคามากกว่าสภาพที่ดินที่เป็นอยู่ดังกล่าวได้ ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงนี้ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้แก่โจทก์ตารางละ 8,000 บาทเนื้อที่ 36 ตารางวา เป็นเงิน 288,000 บาท จึงเหมาะสมกับสภาพของที่ดินแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้ให้แก่โจทก์อีก ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 45266 ศาลฎีกาเชื่อว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 45266ตามที่เป็นอยู่ในปี 2530 มีราคาสูงกว่าตารางวา 15,000 บาทที่ศาลอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 45266ตารางละ 8,000 บาท จึงต่ำเกินไป เมื่อคำนึงถึงสภาพที่ดินโจทก์ดังกล่าวซึ่งอยู่ติดถนนเพชรเกษมอยู่ห่างจากตลาดบางแคเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่เพียง 14 ตารางวา กับราคาที่ดินแปลงอื่นที่โจทก์นำสืบดังกล่าวและเหตุอื่น ๆ ตามมาตรา 21 เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาที่ดินเป็นปี 2530 แล้ว เห็นว่า เงินค่าทดแทนที่ดิน

โจทก์โฉนดเลขที่ 45266 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้दारारावाल 22,000 บาทเนื้อที่ 14 दारारावा เป็นเงิน 308,000 บาท นั้น เหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืน และสังคม โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้นจากที่ฝ่าย จำเลยกำหนดรวมกันแล้วเป็นเงินอีก 467,800 บาท สำหรับเงินค่าทดแทนที่ดิน โฉนดเลขที่ 45266 ที่ฝ่ายจำเลยกำหนดและนำไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีนั้นโจทก์มีสิทธิไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวได้ต่างหากอยู่แล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ โจทก์ จำนวน 467,800 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-กนก พรพรรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ